הלכות כתובות

סימנים סו, קכו (א-ז)

ערך: אפרים שרם
shremim@gmail.com

בס"ד

סיכום הלכות כתובות

תוכן

תקנת הכתובה (סו) 0

א. תוקף חיוב הכתובה 0

1. חז"ל וראשונים 0

2. הלכה 1

ב. תוספת הכתובה 2

1. אופן כתיבת הסכום 2

2. מקומות שנהגו להוסיף 3

ג. הנדוניא 4

1. מנהג הבאת הנדוניא 4

2. כתיבה בכתובה 4

ד. ייחוד ללא כתובה 5

1. האיסור 5

2. מקרים שמותר להתייחד 5

ה. פרטי דינים בכתיבה ובקניה 7

1. פרטים בכתיבה 7

2. פרטים בחתימת העדים 9

3. קניין על הכתובה 10

4. שבועה 10

ו. נשים שהפכו לחסרות כתובה 11

1. איבדה כתובתה 11

2. התנה מראש או מחלה על הכתובה 12

3. מכרה את הכתובה 15

ז. ריכוז הבדלים בין ספרדים לאשכנזים 16

עקרונות בכתיבת גט וכתובה (קכו, א-ז) 17
א. השפה 17
ב. סוג הכתב 17
1. יסוד הדין 17
2. כתב רש"י 18
ג. כתיבת ימי השבוע 19
ד. כתיבת החודשים 19
1. כתיבת המספור 19
2. כתיבת שמות החודשים 22
ה. כתיבת השנים 24
1. מניין – מהקטן או מהגדול 24
2. לשון נקבה 24
שאלות מבחנים 1

תקנת הכתובה (סו)

א. תוקף חיוב הכתובה

1. חז"ל וראשונים

הגמרא (כתובות נא, א) מלמדת על חיוב הכתובה:

> לא כתב לה כתובה - בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה, מפני שהוא תנאי בית דין.

אם כן, יש צורך לתת לאשה בתולה מאתיים זוז ולאלמנה מנה, מפני שהוא תנאי שבית הדין התנה.

ונחלקו הפוסקים האם תוקף חיוב הכתובה מהתורה או לא. מצד אחד, בגמרא בכתובות (י, א) אמר רב נחמן שחכמים תיקנו לתת מאתיים לזוז לבתולה ומאה לאלמנה. וגם בגמרא ביבמות (פט, א) משמע שהכתובה מדרבנן, כדי שלא יהיה קל בעיני הבעל להוציא את אשתו. מצד שני, מובא בגמרא (כתובות קי, ב) שלדעת רשב"ג אם אדם נשא אשה במקום מסוים ואחר כך עבר למקום אחר – ישלם לפי המקום היקר יותר, בגלל שתוקף הכתובה הוא מהתורה. אמנם גם הוא מודה שכתובת אלמנה היא מדרבנן בלבד.

נחלקו הראשונים בשאלה זו, ויש לפנינו ארבע שיטות. הדבר משליך כמובן על השאלה האם לכתוב אחרי סכום הכתובה "דחזו ליכי מדאורייתא" או לא.

רבנו תם ו**ר"י** הציע לומר שאנחנו פוסקים כשיטת רשב"ג, שחיוב הכתובה הוא מהתורה. לפי זה צריך להסביר שהגמרות שבהן מוזכרת תקנה דרבנן מכוונות לאשה שהיה צורך לתקן בה במיוחד, כמו אלמנה. פיתוח קיצוני של שיטה זו היא דעת **הגהות מרדכי**, שכתב שגם כתובה של אלמנה היא מתורה ולכן יש לחשב אותה בעזרת כסף צורי. לפי שיטה זו יוצא שיש לשלם לאשה 200 דינרי כסף צורי, שהם 50 סלעים מכסף צורי (1 סלע=4 דינרים). כמו כן, יש לכתוב בכתובה "דחזו ליכי מדאורייתא".

כנגדם, **ר"ח**, **הגאונים** (הובאו ב**רא"ש**) ו**הרמב"ם** כתבו שתוקף הכתובה הוא מדרבנן, ונסמכו על מקורות חז"ל שאמרו כך. ממילא המטבעות שיש לשלם בהן הן מטבעות מדינה (המכילות 1\8 מכמות הכסף של כסף צורי), ולכן 200 הדינרים של חכמים הם 25 דינרי כסף צורי, שהם 6.25 סלעים. לפי זה כתב **הר"ן** שהנוסח "דחזו ליכי מדאורייתא" הוא מוטעה.

הרא"ש עצמו הביא ש**יש מפרשים** שתוקף החיוב של הכתובה הוא מדרבנן, ובכל זאת יש לשלם לאשה 200 דינרי כסף צורי. לפי זה יוצא שחכמים תיקנו שיש לשלם לאשה באמצעות מטבעות שמשקלם מהתורה כדי שלא יהיה קל בעיני הבעל להוציאה. לפי שיטה זו אפשר לכתוב "כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאורייתא" כדי להבהיר מהו הסכום, אבל אפשר להשמיט את המילה הזו.

שיטה רביעית היא שיטת **הרמב"ן**, הסבור שתוקף חיוב הכתובה הוא מהתורה (על פי הפסוק "כמוהר הבתולות"), אולם התורה לא קבעה סכום מסוים אלא חכמים, ולכן יש לחשב בכסף מדינה, ולתת 200 דינרים מכסף מדינה.

ו**הב"י** פסק כשיטת הגאונים וראשוני ספרד. ואם כתב "זוזי מאתן דחזו ליכי מדאורייתא"

עדיין לא ניתן יהיה לגבות מכסף צורי, מפני שיד בעל השטר על התחתונה. ואם כתב שישלם "כסף צרוף" אזי הוא יהיה חייב לשלם לה מכסף צורי.

2. הלכה

השו"ע (סו, ו) פסק כשיטת הרמב"ם, ולכן כתובת בתולה היא 200 ואלמנה 100, ושניהם מכסף מדינה (כתובת בתולה=25 זוזי כסף צורי=37.5 דרהם, כי 1 זוז כסף צורי=1.5 דרהם).

הרמ"א פסק שיש לתת את הכתובה מכסף צורי, שהוא 8 פעמים יותר (300 דרהם). הוא הביא דעות שונות בשאלה האם לכתוב "דחזו ליכי מדאורייתא" וכתב שהמנהג לכתוב את זה רק לבתולה ולא לאלמנה, ולכן משמע שלא קיבל את דעת הגהות מרדכי שסבר שגם באלמנה יש לשער במעות דאורייתא.

והוסיף **הרמ"א** שכל זה נכון במקום שבו אין מנהג, אבל אם יש מנהג יש ללכת אחריו.

ו**הח"מ** ו**הב"ש** הבינו שהרמ"א פסק כדעת הרא"ש שהכתובה דרבנן וכך פסקו בעצמם. אמנם **הגר"א** הבין שהרמ"א פסק כדעת רבנו תם.

טיב הנכסים שיש לגבות: **הב"ח** כתב שצריך לגבות את הכתובה משדה בינונית, אולם **הב"ש** כתב שזה לא נכון, מפני שמשמע מ**תוספות** שגם ר"מ, שמשמע ממנו שדין הכתובה הוא מהתורה, דרש לגבות מבינונית כדי לייקר את הכתובה בעיני הבעל, אבל לא מצד שהיא מהתורה. לכן נראה לומר שיש לגבות את הכתובה מזיבורית דווקא. ואם גובים ממטלטלין, הרי שמניחים שהחלוקה הזו לא קיימת והכל נחשב עידית (**שו"ע** חו"מ תיט, א).

ועוד כתב **הב"ש** בשם **הט"ז** שאם בשעת הנישואין המטבע היה שווה סכום מסוים ולאחר מכן שוויו עלה, אזי את הנדוניא (שדומה לחוב) יש לשלם לפי השיעור הישן כדי לא להסתבך עם איסור ריבית, אבל את הכתובה ישלם לפי השיעור החדש מפני שהוא לא קיבל אותו בתורת הלוואה.

הבדל ראשון בין ספרדים לאשכנזים בכתובה: האשכנזים נוהגים לכתוב "דחזו ליכי מדאורייתא" ולשער בכסף צורי, ואילו הספרדים נוהגים לכתוב "דחזו ליכי" ולשער בכסף מדינה.

<u>כתובת מפותה</u>

ו**הפת"ש** הביא דיון באחרונים לגבי שיעור הכתובה של מפותה, שהיא בעולת עצמו. **הרמב"ם** כתב שאם הבעל רצה לכנוס אותה הוא צריך לתת לה כתובה כשאר הבתולות. **המל"מ** כתב שכך משמע מ**רש"י**, אולם **תוספות** כתבו שכתובת מפותה היא מנה כמו שאר הבעולות.

הנוב"י כתב שכתובת מאתיים לדעת הרמב"ם נובעת מהעובדה שהכתובה היא אלטרנטיבה לקנס שעליו לתת, ולכן אם מדובר בבוגרת שאין לה קנס, גם הכתובה שלה תהיה מאה בלבד.

ו**החת"ס** במקום אחד העתיק את דברי הנוב"י. ובמקום אחר כתב שדברי הנוב"י נכונים רק כאשר האיש פיתה בוגרת שלא היתה קשורה אליו כל כך לפני כן, אבל אם היתה כבר משודכת אליו וערכו ביניהם תנאים – ודאי לא מחלה על כתובתה ולכן היא צריכה לקבל

ממנו מאתיים. ולמרות שאי אפשר לחייב את הבועל לכתוב 'מאתן דחזי ליכי', אם הוא כתב – ודאי שחייב לתת לה.

ב. תוספת הכתובה

הגמרא (כתובות נד, ב) מלמדת שאפשר להוסיף על כתובתה של האשה, וחז"ל לא הגבילו את הסכום, למרות שהיה מקום לומר שנשים מסוימות יתביישו בכך שהסכום שלהן נמוך.

1. אופן כתיבת הסכום

כתבו **ראשוני ספרד** (**מ"מ** בשם **הרמב"ן**; **ר"ן**; **ריב"ש**) שהבעל יכול לכתוב לה באופן כללי שנותן לה סכום כתובה פלוני, ולא לפרט מהו העיקר ומהו התוספת, למרות שהיה מקום לחשוש שזה ייצור מחלוקת בין הכלות.

כנגדם, **המרדכי** כתב שיש צורך לכתוב את גובה הכתובה לפי מנהג המדינה, ואחר כך את התוספת בפני עצמה. הוא למד זאת מתוך סתירת משניות, מפני שבמקום אחד (כתובות יב, א) הובא שמשפחות כהנים היו כותבים 400 זוז בלי לחלק, ובמקום אחר (כתובות נד, ב) הובא שכל אדם יכול להוסיף על מה שחז"ל תיקנו. לאור זאת הוא הציע לומר שמי שלא שייך למשפחות המיוחסות צריך לכתוב בנפרד את העיקר ואת התוספת.

ו**הריב"ש** גם כתב שאם כתב "ויהבנא ליכי מוהר בתוליכי כסף זוזי כך וכך" אזי עיקר הכתובה כלול בזה (כמובן לשיטתם ולא לשיטת המרדכי), אבל אם כתב "ודין נדוניא דהנעלת ליה, **והוסיף** לה מן דיליה כך וכך" אזי הלשון מעידה שהוא לא כלל בזה את עיקר הכתובה.

השו"ע (סו, ז) כתב באופן כללי, שאם הבעל ירצה להוסיף על הכתובה הוא יוכל לעשות זאת, ויש דברים בהם התוספת דומה לעיקר ויש כאלו שלא. ו**הגר"א** העיר שמשמע שפסק כדעת הר"ן.

ו**הרמ"א** הזכיר בתחילה את דעת הר"ן ואחר כך את המרדכי, וכתב שנוהגים כמותו. ועוד כתב הרמ"א את דברי הריב"ש, ולכן אם הזכיר רק את הנדוניא ואת התוספת אזי עיקר הכתובה לא כלול בזה, וצריך לשלם אותו בפני עצמו.

ו**הח"מ** ביאר יותר, וכתב שבכתובות שלהם נוהגים לכתוב שהוא נותן מוהר בתולים (עיקר כתובה), מאה זקוקים נדוניא ומאה זקוקים תוספת. הסיבה לכך היא שהשווי של מאתיים זוז היה מועט בימיהם, ולכן הציעו לקבע את הסכום על פי הזקוקים, שהשווי שלהם היה גבוה יותר.

לכן למעשה הוא צריך לתת לה סכום קבוע של מאתיים זקוקים כסף ועוד מאתיים דינר. אולם **הב"ש** כתב על פי **הב"ח** שמאתיים הזקוקים כוללים את סכום עיקר הכתובה.

הבדל שני בין ספרדים לאשכנזים בכתובה הוא שהספרדים נהגו לכתוב סכום משתנה של תוספת הכתובה, ואילו האשכנזים נהגו לכתוב נוסח אחיד.

מקומות שנהגו להוסיף

i. יסוד הדין

הגמרא (כתובות יב, א-ב) מלמדת שבתי הדין של הכהנים היו גובים כתובה לבתולה בגובה ארבע מאות זוז, וחכמים לא מיחו בידם. ובגמרא שמואל הוסיף שגם משפחות מיוחסות יכולות להוסיף בסכום הכתובה.

כתבו **הר"ן והטור** שלפי זה מי שנושא אשה מהמשפחות המיוחדות הללו, הוא חייב לתת לה את הסכום הנהוג במשפחה, אפילו אם כתב רק "דחזי ליכי" ולא הוסיף. וכתבו **הרא"ש והמרדכי** שאם אחת מכתובות המשפחה הלכה לאיבוד, אזי יש לבדוק בכתובות הקרובות שלה וכך לכתוב לה.

ועוד כתב **הרא"ש** שאם במשפחת הבעל נהגו לכתוב סכום גבוה יותר, אזי הבעל חייב לכתוב את הסכום של האשה הגבוה יותר, מפני שחז"ל קבעו (כתובות מח, א) שהאשה אמורה רק להרוויח מהנישואין ולא לרדת ברמת החיים.

השו"ע (סו, י) פסק את כל זה, ולכן במשפחות שנהגו לכתוב יותר צריך לכתוב לכל אחת שתינשא את הסכום הזה, אם איבדה כתובתה ילמדו מקרובותיה, ואם הכתובות של משפחת האשה יקרות יותר – הולכים על פיה. ו**הרמ"א** הוסיף את דברי הר"ן על הנוסח.

ולעיל (סו, ז) כתב **הרמ"א** שאם יש משפחה שכולם נוהגים לתת תוספת קבועה, לא צריך לכתוב בנפרד את התוספת כי הוא חייב בזה בלי קשר.

ii. הבדל במנהג המקום

כתב **הרשב"א** שאם במקומו של הבעל רגילים לכתוב כתובה בסכום מסוים ואצל האשה בסכום אחר, והם כתבו את הכתובה במקום ממוצע ביניהם – אם דעתו לגור במקום שבא ממנו יש לנהוג לפי מקומו, וכך כתב **הריטב"א**.

השו"ע (סו, יב) פסק שאם נשא אשה על דעת לגור במקומו, הולכים אחרי השיעור שנותנים במקומו.

ונחלקו אחרונים מה הדין במקרה בו סיכמו לעבור למקום אחר, אולם הבעל מת לפני שעברו. לדעת **הח"מ** נראה שנותן לה כפי שנהגו במקום שגרו, אך כתב שצ"ע למעשה. אולם **הב"ש** כתב שיש ללכת לפי מנהג המקום שאליו היו אמורים להגיע, מפני שהוא התחייב למקום הזה.

iii. שינויים ובעיות בסכום

מהרי"ל כתב שאם האדם לא רוצה להוסיף על הכתובה כפי שנהגו אצלו – הרשות בידו, רק שיכתוב שהיא מאשרת את השינוי, ואת עיקר הכתובה הוא יתן. וכתב **הדרכי משה** שזה נכון רק אם התנה לפני שקיבל את הקנסות, אבל אם שעבד את עצמו לזה הוא כבר לא יוכל לחזור בו.

ובשו"ע (סו, יא) העתיק **הרמ"א** את הדין הזה.

מצד שני, **תרוה"ד** כתב שאם במקום מסוים יש מנהג לכתוב את כל תוספת הכתובה בסכום מסוים, ואשה אחת הוציאה שטר שבו כתוב שמגיע לה יותר, אם לא קיימו את שטר הכתובה ע"י שני עדים כשרים, אע"פ שהיא הראתה את שטר התנאים שבו זה מופיע – עליה לגבות כמו כל אנשי מקומה.

ו**הרמ"א** (סו, יא) העתיק את דבריו.

ג. הנדוניא

1. מנהג הבאת הנדוניא

מלבד החיוב של הבעל לפרנס את אשתו, היה מנהג שגם האשה היתה מכניסה לבעל נכסים לצורך השימוש המשותף. מנהג זה מוזכר בגמרא (כתובות סו, א). מבחינת ההלכות שלה, אפשר לגבות אותה רק לאחר מיתה או גירושין (בדומה לגביית הכתובה).

בהקשר הזה ראוי לבאר שקיימים שני סוגים של נכסים שהאשה יכולה להכניס לבעלה. יש **נכסי מילוג**, שהם נכסים שאינם נרשמים בכתובה, הבעל נהנה מהפירות אבל אינו חייב באחריותם (אם השביחו או ירדו – הכל על חשבון האשה). לצידם יש **נכסי צאן ברזל**, שהם נקראים נדוניא ונרשמים בכתובה. הבעל מקבל עליהם אחריות, ולכן עם פריעת הכתובה הוא צריך להחזיר בדיוק את השווי שקיבל. כמובן שלבעל יש זכות להחליט מה כדאי לכלול בנכסי מילוג (מהם לא יכול להרוויח) ומה שייך לנדוניא, בהתאם לתנודות השוק (**ריב"ש**).

ואכן, פסקו **הראשונים והשו"ע** (סו, יא) שמי שנושא אשה, נהוג שהיא מכניסה נדוניא לצורך הבית המשותף, לפי הנהוג באותו מקום. **והרמ"א** באר שבדרך כלל האחריות על הנדוניא היא כמו על נכסי צאן ברזל, אבל זכותו של החתן להחליט על מה הוא מקבל אחריות.

כמו כן, הרמ"א הדגים שנדוניא יכולה להיות כסף או בגדים. וכתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שבגדי הכלה עצמם אינם כלולים בנכסי צאן ברזל, אלא הם נחשבים לנכסי מילוג.

2. כתיבה בכתובה

הגמרא (כתובות סו, א-ב) מלמדת שלדעת ת"ק אם הבעל כותב הכנסה של כספים – עליו להוסיף חצי מהסכום (אם הכניסה 1000 צריך לכתוב 1500), ואם הכניסה נכסים – צריך להפחית חומש בגלל הבלאי.

כנגדו, לדעת רשב"ג הכל כמנהג המדינה, ואין כללים ברורים בזה. בראשונים מצאנו בזה כמה דעות.

הרמב"ם פסק כדעת רשב"ג שהכל הולך לפי מנהג המדינה, **י"א בטור** פסקו כדעת ת"ק שאפשר להגדיל את הסכום, **י"א אחרים** חילקו בין כסף לבגדים באופן הכתיבה, **י"א אחרים** שנהגו לכתוב פחות (פחדו להתחייב לסכום שנראה גדול), ו**הטור** עצמו כתב שנוהגים לכתוב סכום קבוע לתוספת הכתובה ומזכירים את הנדוניא גם אם לא הכניסה כלום.

הב"י כתב שהמנהג אצל הספרדים להזכיר אם הכניסה נדוניא, וגם אם כן אז לכתוב את סכום הנדוניא המדויק, ואילו **הד"מ** כתב שהם נוהגים כדעת הטור לכתוב לכולן נדוניא, וכאשר הכניסה אז לכתוב שליש יותר מהסכום, כיפי שהובא במשנה.

השו"ע (סו, יא) כתב שצריך לכתוב לפי המקובל במנהג המדינה, ו**הרמ"א** כתב שאצלם נוהגים לכתוב באופן שווה לכולן ולא לחלק.

יש בזה הבדל נוסף בין אשכנזים לספרדים, מפני שספרדים נהגו לפרט את סכום הנדוניא ואילו אשכנזים לא.

ד. ייחוד ללא כתובה

1. האיסור

הגמרא (כתובות ז, א) מלמדת שר' אמי התיר לבעול לראשונה בשבת, וכאשר שאלו כיצד זה אפשרי אם לא כתב לה כתובה, והוא השיב שהבעל התפיס לה מטלטלין. לאור זאת עולה מהגמרא שאי אפשר לבעול אשה כאשר הבעל לא הציע לה התחייבות ממונית כל שהיא. לאור זאת נחלקו האם גם אסור להתייחד ללא כתובה.

בעל העיטור והטור כתבו שאסור לאדם להתייחד עם אשתו ללא כתובה, שכיוון שבגמרא נאמר שאסור לבעול אותה, כך אסור להתייחד איתה.

הרמב"ם כתב "וצריך לכתוב כתובה קודם כניסתה לחופה ואח"כ יהיה מותר באשתו".

המ"מ, **הרמב"ן** ו**הר"ן** הבינו ממנו שהוא אוסר לכתחילה גם להכניס לחופה (=להתייחד) לפני כתיבת הכתובה. אולם **הב"ח** (הובא ב**ח"מ** ו**ב"ש**) הבין שהוא דרש לעשות כך רק לכתחילה, ואין בזה איסור של ממש.

דעה נגדית מצאנו אצל **הרמב"ן והר"ן**, שהם כתבו שמותר להתייחד עם האשה ללא כתובה. הם הציעו על כך מספר הסברים: א. בסיפור של ר' אמי החתן נשא את הכלה ביום רביעי, ואם בעל אותה רק בשבת סימן שהיה מותר להם להתייחד לפני כן. ב. האיסור לשהות ללא כתובה הוא רק מדרבנן, והם לא החמירו כל כך. ג. אין לחשוש שהאשה תישאר ללא כתובה, שהרי גם אם לא יכתוב, יהיה מגיע לה מצד תנאי בית דין.

השו"ע (סו, א) פסק כשיטת הטור שאסור להתייחד לפני כתיבת הכתובה, ו**הרמ"א** הזכיר את המקלים בזה, ובלבד שלא יבוא עליה לפני כן.

ו**הח"מ** ו**הב"ש** כתבו שאם סומך על דעת הרמ"א, צריך להודיע לה את זה, כדי שתדע לדרוש את הכתובה.

2. מקרים שמותר להתייחד

i. קניין ע"י עדים

הרמב"ם כתב שלא חובה שהבעל יכתוב כתובה לאשתו, אלא אפשר שיעידו עליו עדים ויקנו מידו שהוא חייב לה את הסכום הרלוונטי. נאמרו בדבריו שלושה הסברים.

המ"מ והב"י הבינו מדבריו שאף לכתחילה הוא מתיר לבצע קניין כזה, וגם אם יהיה לו פנאי לכתוב אפשר ללכת בדרך הזו. הסיבה שזה מותר היא שסתם קניין עומד לכתיבה (שלא כמו מי שמתפיס נכסיו, שאז החשש שיהיה קל להוציא עדיין קיים). ו**הד"מ** כתב שדבריו לא מוכרחים כלל.

הטור ומהרי"ק הבינו בדעת הרמב"ם שאפשר לסמוך על הדרך הזו רק בשעת הדחק כאשר אין פנאי לכתוב.

ו**הסמ"ג** כתב שמותר לעשות כך רק במקום שלא נהגו לכתוב שטר כתובה, אבל במקום שנהגו חובה לכתוב, כי אחרת יש חשש שיהיה קשה לאשה להוכיח שלא קיבלה כתובתה כאשר אין תיעוד כתוב.

השו"ע (סו, א) פסק כפירושו בב"י, ולכן אפשר לקנות על ידי עדים לכתחילה, ו**הרמ"א** פסק כשיטת הטור שיש לסמוך על זה רק בשעת הדחק.

ו**הב"ח** כתב שאפשר לסמוך על האפשרות הזו בשעת הדחק רק כאשר הבעל גם יתפיס מטלטליו לכתובה (כפי שנראה להלן

שאפשר לעשות בשבת), ויש לעשות זאת גם במקרה שנמצאה הכתובה פסולה.

והח"מ כתב שמי שמחמיר כדעת הב"ח תבוא עליו ברכה, אולם כשאין לו מטלטלין אפשר להקל ולא להתפיס, בפרט שהיום לא מגרשים בעל כרחה של האשה, ולכן לא יהיה קל בעיניו להוציאה.

והישועות יעקב (הובא ב**פת"ש**) הציע לחלק שאם היה פנאי לכתוב והאשה היתה יכולה לבקש שיכתבו לה – מועיל הקניין לכתחילה (כדעת השו"ע) שהרי היתה יכולה לבקש שיכתבו וסמכה דעתה. אולם אם לא היתה אפשרות לכתוב באותה עת, אזי אפשר לסמוך על זה רק בשעת הדחק.

ii. נתינת מטלטלין במקום כתובה

<u>יסוד הדין</u>

הגמרא (כתובות פב, ב) מספרת שהיו כמה שלבים בתקנת הכתובה. בתחילה קבעו שהבעל צריך לתת לה מאתיים זוז, ואז לא היו נושאים נשים מפני שהבעלים היו מצניעים את הרכוש ולכן לא היה לנשים מהיכן לגבות. אחר כך תקנו שהבעל ייחד לה נכסים מסוימים שיהיו אחראים לכתובתה, ואז ראו שזה גורם לכך שקל בעיניו להוציאה, מפני שהוא ראה את החפץ שעליו לתת לה בעבור כתובתה וויתר עליו בקלות. בשלב הבא חז"ל ביטלו את זה וקבעו שכל נכסי הבעל יהיו אחראים לכתובת האשה, וכך ניסו לשמור על זכויותיה באופן המקסימלי ביותר.

פסקו **הטור** ו**השו"ע** (סו, א) שהבעל לא יכול להחליט שהוא מתפיס מטלטלין מסוימים לכתובתה, אלא הוא צריך לשעבד את כל נכסיו.

<u>התפסת מטלטלין בשבת או כששכח</u>

הגמרא בכתובות (ז, א) מביאה מקרים בהם אפשר לתת מטלטלין במקום כתובה. כך למשל פעם אחת ר' אמי התיר לבעול לראשונה בשבת, והסביר שלמרות שעוד לא כתבו כתובה, אפשר להחליף אותם באופן זמני ע"י הקניית מטלטלין.

והר"ן דן בשאלה האם מותר להתפיס מטלטלין בשבת, או שהדבר דומה לקניין שאסור. הוא השיב שאפשר לומר שהתפסת מטלטלין היא לא פעולה של פרהסיא ולכן לא נאסרה, או שבאותו מקרה היה אפשר להספיק להתפיס מטלטלין לפני שבת, אבל לא היה זמן לכתוב כתובה.

בהקשר הזה נחלקו ראשונים האם יש צורך שהבעל יקבל עליו אחריות על הנכסים שהתפיס.

מ**הרמב"ם**, **הרי"ף והרא"ש** (על פי הבנת **הב"ש**) משמע שלא צריך, כי כיוון שהאשה הסכימה לקבל רק לזמן קצר – די בזה למרות שלא קיבל אחריות. אולם **תוספות והסמ"ג** כתבו שצריך שהבעל יקבל עליו אחריות אם הנכסים יאבדו או יוזלו.

בכל אופן, פסק **השו"ע** (סו, ב) שאם האדם כרגע נמצא במצב שהוא לא יכול לכתוב כתובה, כגון שעומד לבעול בשבת, או שנזכר בזה בלילה וקשה למצוא סופר, אזי הוא יכול לתת לה באופן זמני מטלטלין כנגד כתובתה, ואז יוכל לבעול עד שיהיה לו פנאי לכתוב. והוסיף **הרמ"א** שכשיוכל לכתוב, יעשה זאת מיד.

באשר לשאלת האחריות, פסק השו"ע להחמיר כשיטת הסמ"ג.

iii. *לאחר חדר"ג*

בגמרא (כתובות לט, ב) מבואר שלדעת חכמים אנוסה לא מקבלת כתובה, מפני שכל המטרה היא שלא יהיה קל בעיניו להוציאה, ועם אנוסה הוא גם ככה חייב להישאר כל החיים (ור"י בר"י סבור שיש לה כתובה מנה כדין בעולה). **הרמב"ם** ו**השו"ע** (קעז, ג) פסקו כשיטת חכמים.

לאור זאת, כתב **הדרכי משה** שבמקומות שבהם אי אפשר לגרש אשה בעל כרחה, פחות נורא אם הבעל לא יכתוב לה כתובה מיד, מפני שגם ככה לא קל בעיניו להוציאה, בדומה לעיקרון של אנוסה.

וגם בשו"ע כתב **הרמ"א** (סו, ג) את הסברה הזו, אולם למעשה הצהיר שהמנהג לא כך ולכן אין לשנות.

אמנם **הח"מ** כתב שבקלות אפשר לחלק ולומר שיש להקל רק כאשר מהתורה הוא לא יכול לגרש אותה, ולא רק מתקנת הראשונים.

iv. *העמדת ערב קבלן*

כתב **הרשב"א** שאם הבעל העמיד ערב קבלן (הערב הסכים להיות אחראי לחוב לגמרי, כך שאין למי שאמור להיפרע טענה עם המלווה כלל) אזי אסור לו לקיים את אשתו כך, מפני שבמקרה כזה כבר לא יהיה לו פחד לגרש את אשתו.

ו**הרמ"א** (סו, א) העתיק את דבריו.

ו**הח"מ** ו**הב"ש** כתבו שאפילו אם הבעל התחייב לתת לערב פיצוי (וכך יהיה קשה בעיניו להוציאה) – עדיין אסור מפני שבמקרה כזה הבעל מעולם לא התחייב לתת לאשתו כסף (שלא כמו מקרה של מכרה כתובתה המבואר כאן, מפני ששם הוא התחייב לה בתחילה).

ה. פרטי דינים בכתיבה ובקניה

1. פרטים בכתיבה

i. *כתיבה ביום*

הגמרא (גיטין יח, א) דנה בשאלה האם אפשר לכתוב כתובה בלילה. תחילה יש להעיר ששטרות רגילים לא ניתן לכתוב בלילה, כחלק מהקביעה שבית הדין לא פעיל בשעות אלו. ובכן, שמואל קבע שהיא דומה לתנאי בית דין, שהדין שלו הוא שיכול להיכתב ביום ולהיחתם בלילה. אחר כך הגמרא סיפרה שהכתובה של ר' חייא בר רב נכתבה ביום ונחתמה בלילה, ורב היה שם ולא העיר כלום. היא העירה שזה לא אומר שהוא מסכים לשיטת שמואל, אלא ששם היה מדובר במקרה שמסיום היום עד החתימה הם היו עסוקים בחתימה, ובמקרה כזה אפשר יהיה לחתום בלילה, אפילו על שטרות רגילים, מפני שיוצא קול כבר בעת הכתיבה. נחלקו ראשונים האם מותר לכתוב את הכתובה ביום ולחתום עליה בלילה.

ראבי"ה ו**הסמ"ג** פסקו כשיטת שמואל, ולכן אם ביצעו את הקניין והחתימות בלילה – הכתובה כשרה.

כנגדם, **התוספות** ו**הרשב"א** כתבו שאם ביצעו את החתימות בלילה – השטר לא תקין, בגלל שאין קול לתוספת הכתובה. אבל אם עשו את הקניין ביום, אזי אין חשש שיחתמו מאוחר יותר, כי שעת הקניין היא הקובעת.

דעת ביניים קיימת ב**הגהות אשר"י**, שם הובא שיש לפסוק כשיטת שמואל ולהתיר יצירת מרחק בין הכתיבה לחתימה, והוסיף שטוב לעשות קניין.

השו"ע (חו"מ מג, טז) קבע ששטר שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול אא"כ היו עסוקים באותו עניין, ולא התייחס במיוחד לשטר כתובה.

ו**הב"ש** פסק כשיטת תוספות, שכתובה שנחתמה בלילה כשרה אבל התוספת שלה פסולה. ואם עשו פעולת קניין לכתיבה כבר ביום – כל הכתובה כשרה.

ii. נתינת שכר הסופר

הגמרא (ב"ב קסז, ב) מלמדת שהבעל צריך לתת לסופר את שכר הכתיבה, מפני שמדובר בשטר שהוא אומר לכתוב. כך פסקו **הראשונים** ו**השו"ע** (סו, א).

והוסיפו **הח"מ** ו**הב"ש** שאפילו אם הבעל תלמיד חכם הוא צריך לתת את שכר הסופר.

iii. כתיבה ללא נכסים

כתבו **התוספות**, **הרא"ש** ו**המרדכי** שהחתן יכול לשעבד את עצמו לכתובה למרות שכרגע אין לו נכסים. והעתיק את דבריהם **הב"ש**.

iv. כתיבת המעמד האישי

<u>יתומה</u>

נחלקו ראשונים האם יש צורך לציין בכתובת אשה שהיא יתומה, וממילא הנכסים לא הגיעו מבית אביה ממש. **המרדכי** כתב בשם **רבנו תם** שאם היא בעלת אב יש לכתוב 'דהנעלת מבי אבוה', ואם היא יתומה יש לכתוב 'דהנעלת מבי נשא'. אולם **הר"ש משאנץ** ו**המרדכי עצמו** כתבו שאין קפידא בדבר, ואפשר לכתוב לשתיהן 'מבי אבוה'.

הרמ"א (סו, יא) כתב שיש לכתוב "מבי נשא", ויש להכשיר כתובה שנכתב בה "דהנעלת מבית אבוה".

<u>גרושה</u>

בלשון **הרמב"ם** מופיע שצריך לכתוב בכתובת גרושה שהיא גרושה, ואם היא אלמנה יש לציין זאת. וגם **תרוה"ד** כתב שאם הכלה היתה גרושה לפני כן יש לכתוב 'מתרכא', כדי שכהנים ידעו שאסור להתחתן איתה, והעתיק אותו **הרמ"א** (סו, יא).

וכתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שגם אם היא גרושה ואלמנה עדיין יש לציין זאת, כי בכל זאת היא אסורה לכהן. ויש לציין גם שבויה או בעולה לפי כינויים אלו. וכתבו בשם **מהרש"ל** שאם הוא מחזיר את גרושתו צריך לכתוב "מתרכתא הדרא לגבאי" כדי שתגבה כתובה אחת בלבד.

ו**החת"ס** (הובא ב**פת"ש**) הביא דיון בשאלה האם חובה לכתוב 'מתרכתא'. **התשב"ץ** כתב שהוא ביטל את המנהג לכתוב גרושה או אלמנה מחשש שהכינוי הזה יכול להוציא לעז על האשה בעתיד. למרות שיש חשש שכהן ירצה לשאת אותה וייתכן שהיא גרושה, התשובה היא שהוא יוכל לראות שכתובתה היא רק מאה ואז ידע שצריך לחקור. ובאשר לחשש שהיא תהפוך לקטלנית בלי שידעו מזה, זה חשש רחוק ופחות מצוי.

לפי זה, **רב אחד** הציע לפני החת"ס לא לכתוב מתרכתא. אולם **החת"ס** כתב שזה לא נכון. והסביר שלדעת הרמב"ם דין קטלנית פחות שייך ולכן נשאר רק החשש של הכהונה שהוא משמעותי, ולכן הוא דרש לציין שהיא

גרושה. אבל שאר הפוסקים חוששים לקטלנית ולכן יש מקום לומר שהיא לא תתגנה בכינוי כזה, כי נהגו לכתוב כינויים בגלל החשש הזה. והסביר החת"ס שהיות ובימינו מקילים מאוד בדין קטלנית (שו"ע אה"ע ט, א) אפשר לומר שהחשש העיקרי שנשאר הוא של גרושה לכהן ולכן צריך לכתוב.

והוסיף שהיות ו**הרמ"א** כבר פסק שצריך לכתוב 'מתרכתא', היום גם התשב"ץ יודה שצריך לכתוב, מפני שלא רוצים לבלבל את האנשים ולשנות מהמנהג.

<u>גר או גיורת</u>

כאשר החתן גר, כתב **הרא"ש** שצריך לכתוב בכתובה "פלוני בן אברהם", כי אברהם הוא אבי הגרים.

וכאשר הגיורת התגרשה, כתב **הרדב"ז** שאפשר לכתוב גיורת או גרושה וזה לא משנה, כי שתיהן פסולות לכהונה. אולם **החת"ס** כתב שצריך לכתוב גיורת כי יש שני נ"מ: א. בת הגיורת פסולה לכהן. ב. הגיורת מותרת בקרוביה מהאב, שהרי אין לה ייחוס.

2. פרטים בחתימת העדים

i. חתימה לפני קניין

הגמרא (כתובות כא, ב) מלמדת שאם 'אשרתא דדייני' (אישור הדיינים שהחתימות לא מזויפות) נכתב עוד לפני שהעדים עצמם באו להעיד שזו חתימתם – פסול, בגלל שזה נראה כשקר לחתום עוד לפני שקיימו את השטר.

לאור זאת כתב **המרדכי** שיש מקומות שנהגו שהעדים חותמים רק אחרי אמירת הברכות, מפני שאז הקניין כבר נעשה לפניהם. והוסיף שחכמי הקהל סמכו שיש לחתום לפני הברכה ולפני הקניין, בגלל שכל הציבור נמצא מול החתן ואין חשש שישקר, וגם יש רצף אחד מהחתימה ועד הקניין.

ו**הרמ"א** (סו, א) העתיק את החובה לחתום אחרי קבלת הקניין, וגם הזכיר את המקלים בזה.

בהקשר הזה יש להעיר על מחלוקת בשאלה מתי העדים צריכים לחתום על הכתובה. לדעת **מהר"ם מינץ** יש לחתום אחרי מעשה הקידושין. כנגדו, מדברי **המרדכי** הנ"ל עולה שי"א שאפשר לחתום לפני מעשה הקידושין.

למעשה יש בכך הבדל בין העדות, מפני שהספרדים נהגו לחתום על הכתובה אחרי הקידושין וכך גם אשכנזים בירושלים. ויש אשכנזים שנהגו לחתום לפני ההליכה לחופה.

ii. חתימה ללא שמיעה

בגמרא (גיטין יט, ב) מובא שרב יהודה היה טורח לקרוא שטרות שהובאו לפניו לפני שחתם, ועולא אמר לו שהוא לא צריך, מפני שרב נחמן היה נוהג לתת לסופרי הדיינים לקרוא והוא היה חותם. והעירה הגמרא שההיתר הזה שייך רק אצל רב נחמן וסופרי הדיינים, שהיה להם אימה ממנו.

לאור זאת כתב **הגהות אשר"י** שיש שנהגו שהעדים חותמים על הכתובה למרות שלא שמעו את הקריאה, כי קראו בפני חכמי הקהל, ויש עליהם את אימת הציבור. ולמרות שלא עשו כהוגן, אין לשנות את מנהגם כדי לא להוציא לעז על הראשונים.

והרמ"א (סו, א) פסק את דברי הגהות אשר"י, ולכן יש להיזהר בזה לכתחילה, אבל לא לפסול כתובות על זה.

iii. חתימה של מי שלא מבין

<u>עדים</u>

הגמרא (גיטין יט, ב) דנה בשאלה האם עדים שלא יודעים לקרוא יכולים לחתום על שטרות כאלו ואחרים.

> עדים שאין יודעין לחתום, מקרעין להן נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו; אמר רבן שמעון בן גמליאל: בד"א - בגיטי נשים, אבל בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעין לקרות ולחתום - חותמין, ואם לאו - אין חותמין.

אם כן, לדעת ת"ק מסייעים להם לחתום באופן שהם מבינים, ולדעת רשב"ג פרט לגיטי נשים אין להקל בזה, ורק עדים שיודעים לקרוא יכולים לחתום.

הרא"ש נשאל האם אפשר להחתים על כתובה עדים שלא יודעים לקרוא. הוא קיבל את דברי רשב"ג, ולכן אמר שהדבר תלוי. יש מקומות בהם נהגו לחתום בראש הכתובה לצורך כבוד (אבל אלו לא החתימות שמקיימות את השטר) ובהם העדים הללו יכולים לחתום, אולם אם רק חותמים למטה אזי לא ניתן לאפשר לעדים הללו לחתום.

השו"ע (סו, יג) פסק את דברי הרא"ש, ולכן אם נוהגים רק לחתום בסוף הכתובה, חובה להביא עדים שיודעים לקרוא.

<u>בעל</u>

נחלקו הראשונים מה יש לעשות עם אדם עם הארץ שבא לדרש את אשתו וטוען שלא הבין את הנאמר בכתובה, ושהסכום שעליו לשלם הוא גבוה. לדעת **מהר"ם מרוטנבורג** מקבלים את טענתו, ולכן עליו לשלם את עיקר הכתובה בלבד. אולם **הרשב"א** קבע שאין לשמוע לו, כי אם נקבל טענה כזו כל אדם ייפטר מתוספת הכתובה בטענה כזו. אמנם בסיום דבריו הוא כתב: "מה אעשה שכבר הורה זקן". **והב"י** הכריע כדעת הרשב"א, והתפלא מדוע הוא חשש לחלוק על מהר"ם. **והרמ"א** (סו, יג) פסק כדברי הב"י, שהבעל לא נאמן במקרה כזה.

3. קניין על הכתובה

מובא בגמרא (קידושין ט, ב) שאם הורי החתן והכלה נפגשו יחד וכל אחד התחייב לתת סכום מסוים, ומיד אחר כך ביצעו את הקידושין – לא צריך קניין על ההתחייבות הממונית, מפני שהיא נקנתה באמירה. לאור זאת נחלקו הראשונים האם צריך לעשות קניין על הכתובה בשעת הנישואין.

לדעת **רב האי גאון**, **הרמב"ם** ו**הריב"ש** לא צריך לעשות קניין, בדומה להתחייבות שהוזכרה שם.

כנגדם, לדעת **המרדכי** (להבנת **הב"ח והב"ש**) צריך לעשות קניין, מפני שרק בשעת הקידושין מועילה אמירה כללית, ולא בשעת הנישואין.

השו"ע (סו, ז) פסק כדעת רב האי גאון, והזכיר את דעתו כיש אומרים. **והרמ"א** ציין שיש חולקים.

4. שבועה

הבדל נוסף בין ספרדים לאשכנזים הוא בשאלה האם להשביע את החתן כחלק מההתחייבות בכתובה או לא.

לדעת **השו"ע** (פירוש סדר חליצה, מו) יש להשביע את החתן בשעת נישואיו שלא יישא אשה אחרת על אשתו. וכך פסקו **הרדב"ז, המחנה אפרים, החיד"א, הבא"ח, משפטי עוזיאל** (ב, אה"ע פא). בימינו, כתב **הרב מאיר מאזוז** יש לבטל את עיקר השבועה, הן מצד שהעם לא ירא מהשבועות, והן מצד שהחוק אוסר לשאת שתי נשים. כנגדו, **הגר"ע יוסף** סבר שגם בימינו יש להשביע את החתן על ההתחייבות בכתובה. שבועה זו היא מדרבנן בלבד, שהרי נעשית בתקיעת כף וללא הזכרת שם ה', ולכן אין צריך לחשוש מלומר אותה.

ו. נשים שהפכו לחסרות כתובה

1. איבדה כתובתה

i. יסוד הדין

הגמרא (כתובות נו, ב) מציגה מחלוקת תנאים בשאלה האם הבעל יכול לפחות לאשתו מכתובתה, ודרך זה את השאלה האם צריך לכתוב כתובה חדשה למי שאיבדה את כתובתה:

> תניא, רבי מאיר אומר: כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה - הרי זו בעילת זנות...
>
> אחתיה דרמי בר חמא הות נסיבא לרב אויא, אירכס כתובתה, אתו לקמיה דרב יוסף, אמר להו, הכי אמר רב יהודה אמר שמואל: זו דברי ר' מאיר, אבל חכמים אומרים: משהא אדם את אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה. אמר ליה אביי, והא אמר רב נחמן אמר שמואל: הלכה כרבי מאיר בגזירותיו! אי הכי, זיל כתוב לה.

שיטת ר' מאיר היא שאסור לאדם לכתוב לאשתו שהוא יתן לה פחות מהשיעור שקבעו חכמים. ולמרות שגם אם הוא ירצה לתת לה פחות, בכל מקרה היא תקבל בגלל תנאי בית דין (כפי שקבעה הגמרא בכתובות נא, א), האשה לא סומכת על התנאי הזה, ובגלל זה מי שעושה כך הרי בעילתו בעילת זנות.

אם כן, בסיפור שלנו הכתובה הלכה לאיבוד, ורב יוסף העיר שלדעת ר' מאיר גם במקרה בו הכתובה הלכה לאיבוד יש חובה לכתוב לה מיד כתובה חדשה, שלמרות שהיא תוכל לגבות מתנאי בית דין גם אם לא יהיה לה שטר, עדיין היא לא תסמוך על זה, ותחשוש

שללא שטר הבעל יטען בפניה שהיא כבר קיבלה את הכסף.

והוסיף רב יוסף שלדעת חכמים אדם יכול להשאיר את אשתו ללא כתובה כמה שנים אם היא אבדה, מפני שבכל מקרה היא תקבל בגלל תנאי בית דין. לאור זאת הוא הציע לפסוק כשיטת חכמים. אולם אביי הגיב לו ששמואל גם קבע שהלכה כר' מאיר בגזירותיו (וכאן זו אחת הגזירות), ולכן רב יוסף פסק אף הוא כדברי ר' מאיר, והורה לכתוב לה כתובה חדשה.

לאור זאת פסקו **הראשונים והשו"ע** (סו, ג) שאשה שאיבדה את כתובתה – הבעל חייב לכתוב לה כתובה חדשה.

ii. גובה הסכום

כתב **מהרי"ק** שאשה שאבדה את כתובתה צריכה לקבל כתובה עם סכום זהה לסכום שנכתב בתחילה, כולל התוספת.

וכתבו בשו"ת **הגאונים** שאם כבש אויב את העיר ואבדו הכתובות – חובה לכתוב חדשות כי הכתובות בחזקת אבודות. ואם נשארו כמה מהן, אזי יש לכתוב סכום על פיהן, ואם לא נשארה אף כתובה – יש לכתוב לפי זקני העיר, העשיר לפי עשרו והעני לפיו עניו. והעתיק את דבריהם **הרמ"א** (סו, ג).

ופסקו **הח"מ** ו**הב"ש** שכאשר איבדה את כתובתה ברור שהבעל צריך לכתוב לה את הסכום המלא, שהרי היא לא ויתרה על שום דבר.

וכתב בשו"ת **מוצל מאש** (הובא ב**פת"ש**) שאם אשה איבדה את כתובתה והבעל כתב לה אחרת עם סכום נמוך יותר והיא לא מחתה בו, אזי תלוי הדבר: אם הוא כתב לה את הכתובה השניה בצורה כללית כדי לא לעבור על דברי חכמים, אזי היא תוכל לומר בהמשך שלא ויתרה לו, ולכן תגבה את הסכום הגבוה (ואולי אפילו הכתובה החדשה תתווסף למה שהיה קודם). אולם אם כתב לה שהכתובה החדשה כוללת עיקר ותוספת לפי הדין, והיא שמעה ושתקה – הרי שגילתה דעתה שהכתובה הראשונה בטלה ולכן אין להיעזר בה.

iii. עיתוי השעבוד

שאלה נוספת שבירו הפוסקים הוא ממתי יש לכתוב את השעבוד של הכתובות החדשות. ובכן, כתב **בעל העיטור** שאם הכתובה אבדה, **י"א** שצריך לכתוב שעבוד מזמן הכתיבה החדשה, **וי"א** שצריך להשיג את עדי הכתובה הראשונים ולכתוב על פיהם את זמן הכתיבה של הכתובה הראשונה. **בעל העיטור עצמו** נטה לדעה השניה, ולכן אם העדים יודעים את זמן הכתיבה יש לכתוב על פיהם.

ו**השו"ע** (סו, ד) פסק כדברי בעל העיטור עצמו.

2. התנה מראש או מחלה על הכתובה

i. חיוב הבעל לכתובה הראשונה

<u>סיכום מקורות חז"ל</u>

באשר לתנאי על הפחתת הסכום, לר' מאיר אי אפשר לפחות מסכום הכתובה הן בכתב והן בעל פה, כי חיוב הכתובה הוא מהתורה, והמתנה על מה שכתוב בתורה – תנאו בטל. ממילא ברור שאם התנה שיפחות מהסכום – תנאו בטל.

לר' יהודה אפשר מראש לפחות מסכום הכתובה כאשר הדבר נעשה בכתב ולא בעל פה, כי חיוב הכתובה הוא דרבנן, ואם לא התנה בכתב חכמים עשו חיזוק לדבריהם וביטלו את דבריו. ממילא ברור שאם התנה בכתב שיפחות מהסכום – תנאו קיים.

ולר' יוסי בכל מקרה התנאי תקף, מפני שתוקף הכתובה הוא מדרבנן, והם לא עשו חיזוק לדבריהם כלל. ממילא ברור שכל תנאי שהוא ביצע – התנאי קיים.

באשר למחילה על הכתובה בהמשך חיי הנישואין, לפי הגמרא בבבא קמא משמע שלכ"ע המחילה של האשה מועילה, ולכן הכתובה הראשונה תתבטל.

<u>שיטות הראשונים</u>

כהקדמה לשיטות הראשונים יש להעיר שהם פסקו על פי הגמרא (כתובות נו, ב) כשיטת ר' מאיר לגבי זה שבכל מצב שהאשה נמצאת ללא כתובה אזי הבעילה היא בעילת זנות, וכך פסק **השו"ע** (סו, ט).

באשר לשאלה מה אירע לכתובה הראשונה כאשר התנה מראש או כשהיא מחלה, כאן יש מחלוקת. בכל אחד מהשיטות נציג את עיקר הדעה, ואחר כך נציין מה יש לעשות למעשה (שהרי אם אין לאשה כתובה אי אפשר להשאיר אותה כך).

לדעת **הרא"ש** ו**הטור** יש לפסוק כשיטת ר' מאיר, ולכן אם התנה איתה לפחות מהסכום – התנאי בטל, ולכן יש לה כתובה מתנאי בית דין. אולם אם היא מחלה על הכתובה אזי המחילה הועילה, ולכן הכתובה הראשונה התבטלה.

למעשה, היות והם פוסקים כשיטת ר' מאיר, ודאי שיש צורך לכתוב כתובה חדשה. בשני המקרים עד שהבעל לא יתן לה את הכתובה שמגיעה לה, הבעילה שלה מוגדרת כבעילת זנות. במקרה הראשון, למרות שהכתובה הראשונה לא התבטלה, היא לא סומכת על זה, ובמקרה השני הסיבה היא שכרגע אין לה כתובה בכלל, ולר' מאיר כל בעילה ללא כתובה היא בעילת זנות.

לדעת **הר"ן** יש להכריע כשיטת ר' יוסי (כתובה דרבנן וחכמים לא עשו חיזוק), ולכן מי שמתנה על הכתובה התנאי קיים ואין לה כתובה. וגם אם מחלה על הכתובה אין לה כתובה.

למעשה, בשני המקרים הללו התוצאה הסופית היא שהאשה נשארת בלי כתובה, ולעניין זה יש לפסוק כשיטת ר' מאיר, שבמצב כזה בעילתו היא בעילת זנות, ולכן צריך לכתוב לה כתובה חדשה.

לדעת **המרדכי** אם מחלה על כתובתה בכתב – הועילה המחילה, ואם מחלה לו רק בעל פה לא הועילה המחילה. והח"מ ביאר שמחילה בעל פה מועילה לאחר מות בעלה (כמו שמצאנו אשה שלא תבעה את כתובתה במשך 25 שנה. כתובות קד, א), אבל אם היא יושבת תחתיו היא צריכה לכתוב שמחלה כדי שמחילה כזו תעזור, כי אחרת היא תוכל לטעון ששיחקה בו.

בדעת **הרמב"ם** מצאנו סתירה. במקום אחד (אישות יב, ח) הוא קבע שאם הבעל התנה עם האשה שיפחות מהסכום, או שכתבה שהיא מוחלת לו – לא הועילה. אולם במקום אחר (אישות יז, יט) הוא כתב בצורה פשוטה שאשה

שמחלה כתובתה לבעלה – הועילה המחילה, ומשמע שזה תקף אפילו בעל פה.

המ"מ ו**הר"ן** כתבו שהדבר תלוי: אם הבעל מעוניין לקיים את אשתו אזי התנאי או המחילה לא תקפים (פסק לפי העיקרון של ר' מאיר, אבל לא כר"מ עצמו אלא שהכתובה דרבנן ועשו חיזוק), אבל אם הוא מעוניין לגרש אותה אזי התנאי או המחילה נמצאים בתוקף (כך מסביר את שתי הגמרות). ו**הב"ש** כתב (בדעת השו"ע, הסבור כשיטת הרמב"ם) שגם לשיטה זו אם מחלה בכתב ולא הועילה המחילה, עדיין יש צורך לכתוב כתובה חדשה מפני שדעתה של האשה לא סומכת על הכתובה שנשארה.

<u>סיכום שיטות הראשונים</u>

לדעת **הטור והרא"ש** אם התנה שיפחות מהסכום – תנאו בטל (הלכה כר"מ), ואם מחלה לו על הכתובה – הועילה המחילה (לפי הגמרא בב"ק). בשני המקרים צריך לכתוב חדשה.

לדעת **הר"ן** אם התנה שיפחות מהסכום – תנאו קיים (הלכה כר' יוסי), ואם מחלה לו על הכתובה – הועילה המחילה (לפי הגמרא בב"ק).

לדעת **המרדכי** אם מחלה לו בכתב – הועילה המחילה, ואם מחלה בעל פה – רק לאחר מות בעלה מועילה המחילה.

לדעת **הרמב"ם** (ע"פ המ"מ והר"ן) אם מחלה לו והוא רוצה לקיים אותה או שהתנה איתה מראש – לא הועילה המחילה והתנאי בטל, ואם לא רוצה לקיימה – הועילה המחילה והתנאי קיים.

<u>הלכה</u>

השו"ע התייחס לשאלה זו בשני מקומות. במקום אחד (סו, ג) הוא כתב שאם כתב לה כתובה והיא כתבה שמחלה לו – צריך לכתוב כתובה חדשה. ובמקום שני (סו, ט) הוא כתב ש"אם כתבה לו שהיא מוחלת אז אין לה כתובה לדעת <u>קצת פוסקים</u>, ואם התנה בשעת קידושין – תנאו בטל ויש לה כתובה שלמה". **הב"ש** דייק שהוא פסק כשיטת הרמב"ם, מפני שמשמע שדעתו שלו היא שאם מחלה על הכתובה – לא הועילה המחילה, וגם כאשר התנה איתה מראש – התנאי בטל.

לפי זה יוצא שבסעיף ג השו"ע כתב שאם מחלה לו על הכתובה צריך לכתוב לה חדשה לא מצד שאין תוקף לכתובה הראשונה אלא בגלל <u>שלא סמכה דעתה</u> על הכתובה הראשונה (למרות שהיא בתוקף). וצריך לומר שהשו"ע סבור שהיא לא סומכת רק כאשר היא כותבת לו שמוחלת (שהרי כתב 'או שמחלה לו שכתבה לו התקבלתי'), אבל אם אמרה לו בעל פה – היא לא חושבת שהכתובה מתבטלת ולכן לא צריך לכתוב כתובה חדשה.

הרמ"א פסק כשיטת המרדכי, ולכן אם מחלה בכתב צריך לכתוב לה כתובה חדשה, ולא חלק על השו"ע לגבי תנאי, ולכן משמע שבכל מקרה התנאי בטל.

<u>סיכום השיטות ע"פ הב"ש</u>

אם מחלה כתובתה בעל פה – אין צריך לכתוב לה כתובה חדשה, כי לשו"ע לא בטלה הכתובה וגם אין חשש שלא סמכה דעתה, ולרמ"א בגלל שלא בטלה הכתובה.

ואם מחלה בכתב צריך לכתוב לה כתובה חדשה, כי לשו"ע לא סמכה דעתה למרות שהכתובה הראשונה בתוקף, ולרמ"א בגלל שכתובתה התבטלה.

ואם התנה איתה לא צריך לכתוב לה כתובה חדשה, כי לכ"ע תנאו בטל.

ii. *עיתוי השעבוד*

כתב **בעל העיטור** שאם האשה מחלה על כתובתה, אזי לכ"ע יש לכתוב את הכתובה החדשה מזמן הכתיבה של כתובה החדשה, שהרי היא מחלה על השעבוד הישן. וכך פסק **השו"ע** (סו, ד).

iii. *גובה הסכום*

הטור כתב שלאשה שמחלה את כתובתה יש "לכתוב אחרת בעיקר הכתובה". הלשון הזו הועתקה ב**שו"ע** (סו, ג).

בצורה ברורה יותר כתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שהיות והיא ויתרה על תקנת חכמים, והוא כתב לה רק כדי לא לעבור על דבריהם, יש לכתוב לה את עיקר הכתובה בלבד. ו**הב"ש** העיר שלכאורה היה צריך לכתוב לה מנה בגלל שהיא כבר בעולה, אבל העיר שמלשון **הטור** בנוסח הכתובה שלו לא משמע כן.

3. מכרה את הכתובה

הגמרא (בבא קמא פט, א) מלמדת שפגיעתה של האשה רעה, מפני שמי שחובל בה חייב, ואם היא חבלה באחרים היא פטורה, כי אין לה כסף משל עצמה. הגמרא הסבירה שאי אפשר לבנות על כך שהיא תמכור את כתובתה בטובת הנאה ותקבל את הדמים, כי אז היא תוכל למחול לבעלה על הכתובה ואז הלקוח יפסיד.

לאור זאת קבעו **הרמב"ם והטור** שאם האשה מכרה את כתובתה לבעלה – צריך לכתוב לה כתובה אחרת, שהרי כעת הבעל לא יפחד להוציא אותה. ואם מכרה אותה לאדם אחר – לא צריך לכתוב כתובה אחרת, שהרי כעת הבעל יצטרך לשלם את הכתובה ללקוח, ולכן לא יהיה קל בעיניו להוציאה.

וכתב **הנמוקי יוסף** שאם האשה מכרה את הכתובה לאדם אחר, אסור לכתוב את הכתובה על שם הקונה, מפני שצריך לשמר את התיעוד שהכתובה היא שלה.

ו**השו"ע** (סו, ה) פסק כדברי הפוסקים, שאם מכרה את כתובתה לבעלה צריך לכתוב לה כתובה אחרת, ואם מכרה כתובתה לאחר לא צריך לכתוב לה כתובה. ו**הח"מ** העתיק את דברי הנימוקי יוסף.

ז. ריכוז הבדלים בין ספרדים לאשכנזים

א. לפי ספרדים יש לשער 200 זוז מכסף מדינה, ולפי האשכנזים בכסף צורי, שהוא פי 8.

ב. ממילא, לפי הספרדים יש לכתוב "דחזו ליכי" ולפי האשכנזים יש לכתוב "דחזו ליכי מדאורייתא".

ג. לפי הספרדים נהגו לפרט את שווי תוספת הכתובה והנדוניא, ולפי האשכנזים נהגו לאחד הכל למאתיים זקוקים (אמנם היום זה השתנה כי חלק מהאשכנזים מוסיפים על הסכום באותו שטר, וגם הספרדים כבר לא מפרטים).

ד. לפי הספרדים יש להוסיף שבועה של החתן, בה הוא מתחייב על כל הנאמר, ולפי האשכנזים לא נהגו בזה.

עקרונות בכתיבת גט וכתובה (קכו, א-ז)

א. השפה

הגמרא (גיטין פז, ב) דנה בשאלה האם מותר לכתוב את הגט בשפות שונות. מובא שם שאפשר לכתוב אותו בשפות שונות, כך למשל אם הוא כתוב יוונית, אפילו עדיו חתמו בעברית, כשר. ועוד מובא בתוספתא (גיטין ז, יא) "גט שכתבו בחמשה לשונות וחתמו עליו חמשה עדים בחמשה לשונות פסול".

הרמב"ם למד מהמקור השני שאם כתב את מקצתו בלשון אחת ומקצתו בלשון אחרת – פסול. אולם **הראב"ד** כתב שזה לא הכרחי, והבעיה היא כאשר חתמו בשפות שונות, אבל ייתכן שאם הוא כתוב בכמה שפות אבל החתימות יהיו בשפה אחת – כשר.

פסק **השו"ע** (קכו, א) שאפשר לכתוב את הגט בכל לשון, ונהגו לכתוב בלשון ארמית. והוסיף ע"פ הרמב"ם שאם כתב את מקצתו בשפה אחת ומקצתו בשפה אחרת – פסול. **והרמ"א** הזכיר את שיטת הראב"ד שמכשיר.

באשר לכתיבה שלנו בשילוב של עברית וארמית, הרמ"א טען שגם הרמב"ם יכשיר, וזאת משלוש סיבות: א. הארמית והעברית הן שפה אחת שניתנה בסיני. ב. בגלל שרובו בארמית, המילים הבודדות בעברית לא פוסלות. ג. אפשר לומר שמה שפוסל זה רק כתב שיש בתורף והוא קריטי לגט, ומה שמוסיפים בעברית הוא רק תוספת על העיקר ולכן לא פוסל.

והח"מ טען שלא נכון לכתוב שהראב"ד הכשיר בצורה ברורה, אלא רק העלה את זה באפשרות.

ועוד כתב **הח"מ** שלמעשה אין להכשיר לכתחילה כאשר הגט כתוב בשפה אחרת שהיא לא ארמית, מפני כי אף אחד לא יודע לכתוב בשפה אחרת בצורה מדויקת, וכך כתב **הב"ש**.

ועוד כתב **הב"ש** שצריך שהגט ייכתב בשפה אחת, אבל אין בעיה שחתימות העדים יהיו בשפות שונות (שלא כדעת הראב"ד), וכל עד צריך לחתום בשפה שלו בלבד. ועוד כתב שאת הזמנים של הגט (שני ימים וכדומה) נוהגים לכתוב בלשון הקודש ולא בארמית.

ב. סוג הכתב

1. יסוד הדין

לדעת **תרוה"ד**, **האור זרוע** **והכל בו** יש חובה לכתוב בכתב אשורי בלבד, מפני שצריך לכתוב כתיבה תמה (והגמרא שהתירה לכתוב ביוונית התכוונה לשפה הזו ולא לכתב). **והד"מ** האריך להדגיש שלפי שיטתם צריך להקפיד על הלכות כתיבת ספר תורה, ומשמע מתרוה"ד שזה אפילו פוסל בדיעבד.

בשיטת **הרא"ש** מצאנו שתי התייחסויות. במקום אחד הוא כתב שגט שלא נכתב בכתיבה אשורית מרובעת נוהגים לפסול, אבל במקום שאם יפסלו אותו האשה תישאר בעגינותה אפשר להכשיר את הגט. במקום אחר כתב שאם כתב במילה ישראל את האותיות א-ל מחוברות – כשר, מפני שתינוק יכול לקרוא אותן. הכתיבה המחוברת

הזו היא לא אשורית, ואפשר לראות שבכל זאת הוא הכשיר אותה.

הב"י כתב שאפשר להתלבט מהי דעתו, ולכן הציע שאולי יש הבדל אם שינה את כל הגט או מילה אחת, או שיש הבדל אם השינוי בתורף או בטופס.

מצד שני, לדעת **הרשב"א** ו**מהרי"ק** אפשר לכתוב בכל סוג של כתב, מפני שמהגמרא (גיטין פז, ב) שממנה משמע שיש להכשיר גט שכתוב ביוונית אפשר ללמוד שאפשר להכשיר גם את הכתב היווני.

דעה ייחודית היא דעתו של **הר"י מיגאש**, שמצד אחד אסור לכתוב באותיות תלויות, ומצד שני אסור לכתוב בכתב אשורי מפני שהוא מיועד ללשון קודש, ואין לכתוב בו דברים של חול כמו גט. לכן הציע לכתוב גיטין בערבית.

ו**הח"מ** כתב שלדעה זו משמע שאם הוא כתוב בשני סוגי כתב (ולא בשתי שפות) – כשר.

ופסק **השו"ע** (קכו, א) כדעת הרשב"א שאפשר לכתוב בכל סוג של כתב שיש בעולם, והוסיף שנהגו לכתוב בכתב אשורי.

ו**הרמ"א** כתב על פי הרא"ש שבכתב אחר יש להכשיר בשעת הדחק בלבד, כגון שהובא מרחוק ואין שיירות מצויות לוודא עם הדיינים.

2. כתב רש"י

הב"י כתב ששמע שיש מי שרצה לפסול כתב רש"י (כתב פרובנציאלי) אפילו לדעת המקלים, מפני שצריך כתב שיהיה דומה לאשורי. **הב"י עצמו** כתב שאין סיבה לומר שהוא יהיה פחות טוב מאשר כתב של שאר הלשונות, שהם גם כתבים הסכמיים.

ועוד העיר שאם היינו רוצים ליצור מדרג, היה אפשר לומר שכל כתב שהוא דומה קצת לכתב אשורי, כך שניסו לדמות אותו לכתב הנכון ולא דייקו – יהיה פסול, אבל כתב רש"י שהוא שונה באופן מהותי יש יותר סיבה להכשיר. ולא עוד אלא שייתכן שגם **האור זרוע ותרוה"ד** שפסלו, יסברו שכתב כזה יש להכשיר, מפני שהוא לא מנסה להתחרות בכתב האשורי.

סימוכין נוספים לשיטתו הביא הב"י משיטת **הר"י מיגאש**, שכזכור התיר בשפות אחרות ולא בלשון הקודש. בנוסף, העיד הב"י ש**ר' יעקב אבן שושן** הכריע שיש להקל ולכתוב בכתב רש"י לכתחילה (אפילו יותר מכתב אשורי) ואף עשה מעשה כזה, ו**הב"י עצמו** חשב שהוא הקל יותר מדי, וצריך לחשוש לשיטת תרוה"ד לכתחילה ולכתוב בכתב אשורי אם אפשר.

ו**הד"מ** כתב שיש לפסוק כפי מה שעולה מדעת הרא"ש, ולכן יש להכשיר כתב שאינו אשורי רק בשעת הדחק.

ופסק **השו"ע** (קכו, א) שאפשר לכתוב בכתב רש"י, אם כי כתב שנהגו לכתוב בכתב אשורי.

ו**הפת"ש** כתב בשם ספר **גט פשוט** שכתב אשורי בו האותיות נפרדות זו מזו, למרות שהוא לא יפה, ברור שהוא עדיף מכתב רש"י, אבל אם האפשרות האחרת היא כתב אשורי משובש – כתב רש"י עדיף.

ג. כתיבת ימי השבוע

כתיבת הימים: כתבו **הסמ"ק והמרדכי** בשם כמה **ראשונים** שיש לכתוב את ימי השבוע באופן הבא: בשלישי, ברביעי, בחמישי מלאים יו"ד. כנגדם יש לכתוב בשני ובששי חסרים יו"ד. ו**הכל בו** כתב שביום ראשון יש לכתוב באחד בשבת.

בשבת או לשבת: וכתב **הדרכי משה** שצריך לכתוב "באחד בשבת" ולא "באחד לשבת" מפני שאם יכתבו "בשני לשבת" יהיה אפשר לחשוב שצריך לספור שלושה ימים, ואז תהיה הכוונה ליום שלישי. סברה זו לא שייכת לגבי אזכור החודש, ולכן אומרים "לירח פלוני".

ופסק **השו"ע** (קכו, ב-ג) הלכות אלו: בשלישי, ברביעי, בחמישי, מלאים יו"ד. בשני, בששי, חסרים. ועוד פסק שיום ראשון יש לכתוב באחד בשבת.

וכתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שבדיעבד אם כתבו את המילים הללו בצורה אחרת אין לפסול, אפילו אם הגט עוד לא ניתן.

ועוד כתב **הח"מ** שמדברי הגמרא להלן משמע שגם אם לא כתב "בשני בשבת" אלא "שני" – כשר.

ו**הפת"ש** כתב בשם **הגט פשוט** שבדיעבד אפשר להכשיר אם כתב "בשלישי לשבת" ולא "בשבת", ועוד כתב בשם **הגט פשוט** שאם כתב "ביום ראשון בשבת" ולא ביום אחד – כשר.

ד. כתיבת החודשים

1. כתיבת מספר ימי החודש

i. ראש חודש ודיניו

ראש חודש יום אחד

מצאנו בזה מחלוקת ראשונים, כאשר **הסמ"ק והטור** כתבו בשם **רבנו פרץ** שביום ראש חודש יש לכתוב "ביום אחד לירח פלוני", שהרי נאמר (חגי א, א) "ביום אחד לחודש השני". כנגדו, **המרדכי** כתב שצריך לכתוב "באחד לירח", שהרי נאמר (במדבר א, א) "באחד לחודש השני".

ו**בסדר גיטין** כתב שלשתי הדעות יש סימוכין במקרא, ולכן יש נמנעים לתת גט בראש חודש, וכך כתב בשו"ת **בנימין זאב**.

ו**השו"ע** (קכו, ד) פסק כשיטת רבנו פרץ שיש לכתוב "ביום אחד לירח פלוני". ו**הרמ"א** הביא את דעת המרדכי, וכתב שמכוח זה יש שנמנעים לתת גט בראש חודש.

ו**הב"ח** כתב שבשעת הצורך אפשר לתת גט בראש חודש ולכתוב "ביום אחד לירח", והעתיקו אותו **הח"מ** ו**הב"ש**. ו**הנחלת שבעה** פסק כדעת המרדכי.

כתיבת ל' לחודש

הר"ן כתב שבשטרות יש ללכת אחרי לשון בני אדם, ולכן היות והם קוראים לל' בחודש כבר על שם החודש הבא (ראשון לחודש אייר ולא ל' ניסן), יש לקרוא לתאריך זה 'יום החודש הראשון לחודש אייר'.

ו**הרא"ש** כתב שיש לכתוב "ביום שלשים לחודש פלוני שהוא ראש חודש אלמוני", וביום השני יכתוב "באחד לירח פלוני" וכך כתב **הטור** (בכך קצת מיזג את דעתו עם דעת

המרדכי לעיל). והוסיף **הרא"ש** שאם כתב ביום ל' רק "ראש חודש פלוני" אזי הוא כשר, היות והצורך לכתוב את הכל הוא רק חומרא, וכך כתב הרשב"א.

וכתב **הב"י** ש**הסמ"ק והכל בו** העידו ש**רבנו פרץ** השתדל להימנע מלכתוב גט בראש חודש בגלל זה, והוא הוסיף שזו חומרא יתירה. ועוד העיר שתי הערות: א. אם הקדים את החודש שעבר זה לא פוסל. ב. לשיטת הרא"ש אם רק כתב ביום הראשון "ביום ראש חודש" הגט כשר.

ופסק **השו"ע** (קכו, ו) כדעת הרא"ש, שאם כותב ביום ל' לחודש, יכתוב "ביום שלשים לחודש פלוני שהוא ראש חודש פלוני". וביום השני של ראש חודש, יכתוב "באחד לירח פלוני".

והוסיפו **הח"מ** ו**הב"ש** בדעתו שאפשר להפוך את הסדר ולהקדים את המילה ראש חודש, וגם אם כתב רק "ראש חודש פלוני" – כשר. כמו כן, אפשר לכתוב "לירח פלוני" ולא לחודש, כפי שלמדנו לעיל לגבי כתיבת החודש.

ו**הרמ"א** כתב שבגלל החשש הזה נהגו לא לתת גט בראש חודש, וטוב לחשוש לזה כאשר אין חשש לעיגון.

ו**הח"מ** הבין מהבדלי הניסוח בין סעיף ד (שם רק נאמר שיש נמנעים) לבין הסעיף שלנו (כאן קבע הרמ"א שאין לתת גט פרט למקום עיגון) שהבעיה היא רק ביום הראשון של ר"ח, אבל ביום השני אפשר להקל בזה יותר, כי שם השאלה רק אם להוסיף את המילה "יום".

הב"ש עמד על כך שבסעיף ד השו"ע כתב "ביום אחד לירח" וכאן הוא כתב לגבי היום השני "באחד לירח". והביא בשם **הב"ח** שהיות והנוסח "ביום אחד לירח" הוא מבורר יותר, עדיף להשתמש בו, אולם כאשר ר"ח הוא יומיים יש חשש שיטעו לחשוב שהכוונה ליום הראשון. אולם מהרמ"א נראה שלא הסכים לזה, שהרי לדעתו הוא אסר לתת גם ביום השני (בכך חלק על הח"מ שסבר שהרמ"א חשש רק בראשון).

ו**הגט פשוט** (הובא ב**פת"ש**) כתב שיש לכתוב "ביום שלשים לירח פלוני, שהוא ראש חודש פלוני", וישנה את המילה המסומנת מפני שנכון לומר ירח ולא חודש.

ii. שאר הימים ודיניהם

כתיבת הימים – זכר או נקבה

כתב **הטור** בשם כמה **ראשונים** שאת מספור הימים יש לכתוב בלשון זכר: שני ימים, שלשה, ארבעה (וגם אחד עשר, שניים עשר). וגם בהמשך אחד ועשרים, שניים ועשרים וכן הלאה.

ו**הד"מ** הביא בשם **הסדר גיטין** שיש לכתוב שלשה בכתיב חסר, וגם חמשה ושמנה בכתיב כזה. והוסיף **מהר"י מינץ** שאם כתב שמונה או שלושה אין לפסול את הגט בגלל זה.

ו**השו"ע** (קכו, ד) פסק את זה, שיש למנות בלשון זכר [סימן – "מימים ימימה", ימים לשון נקבה]. והוסיף **הרמ"א** שאם כתב שלושה או שמונה (במילוי ו') או שלא כתב "בשני" אלא שני, או שלא כתב שניים עשר אלא י"ב – כשר.

והרמ"א להלן (קכו, ה) כתב שאם כתב לשון זכר במקום נקבה – כשר, ומשמע שהוא הדין להיפך.

והב"ש כתב שמשמע שהגט כשר אפילו הוא עוד לא ניתן ואפילו לא מדובר בשעת הדחק, אך **הלבוש** כתב שיש לתת אותו רק בשעת הדחק.

והח"מ **והב"ש** כתבו שיש להסתפק אם כתב "אחת" במקום "אחד" או להיפך, האם זה פוסל. ובספר **תורת גיטין** (הובא ב**פת"ש**) כתב שנראה שבתיאור הזמן אין שום טעות שפוסלת, כל שהזמן מוכח מתוך הגט שהוא לא מוקדם או מאוחר.

באשר למילה שמנה, כתב **הב"ש** שלזכר יש לומר שמֹנֶה ולנקבה שמֹנֶה. אולם העיר בשם **התוי"ט** שגם נטיות של נקבה יש לומר בקמץ כמו "רעָה היא" שנאמר אצל רחל. **והפת"ש** הביא בשם מדקדק אחד שיש לדחות את ראיית התוי"ט, מפני שבמספור יש לכתוב בסגול.

ובאשר לכתיבת הימים, כתב **הגט פשוט** (הובא ב**פת"ש**) שאפשר לכתוב את המניין גם בצורות של גימטריא רמוזה, ולכן במקום י"ז אפשר לכתוב טו"ב, ובמקום תל"ז אפשר לכתוב שנת תז"ל אמרתי. ובהמשך הביא **הפת"ש** שראוי לא לתת את הגט הזה אם יש בו גימטריות, אלא אם כן מדובר בשעת הדחק.

הוספת האות ב: ועוד הביא **הב"ש** שלדעת **הנחלת שבעה** יש לכתוב את ימי החודש שלישי, רביעי וכיו"ב, אם כי **הב"ש עצמו** בשם **הרמ"א** **והלבוש** כתב שיש לכתוב בשלישי, ברביעי וכיו"ב. **והרמ"א עצמו** (קכו, ד) כתב שאם כתב שני ולא בשני – כשר.

<u>מניין – מהקטן או מהגדול</u>

לדעת **הסמ"ק** **והגהות מרדכי** עד 20 הקטן קודם (ארבעה עשר), ומעל 20 הגדול קודם במניין הימים (עשרים ושלשה) והשנים (חמשת אלפים שבע מאות ושמנים), בדומה לנהוג בימינו.

לדעת **הכל בו** תמיד המניין המועט קודם, בין בימים (שלשה עשר וגם אחד ועשרים) ובין בשנים (שלש וארבעים שבע מאות וחמשת אלפים).

ולדעת **הטור** בימים יש להקדים תמיד את המניין המועט (שלושה עשר וגם שלשה ועשרים), ובשנים מעל 20 יש להקדים את המרובה (חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושלש).

והב"י כתב שאין קפידא בדבר ולא נורא אם שינה את הסדר, וכך כתבו **מהרי"ו** **ומהר"י מינץ**. **והד"מ** כתב שנהגו כדברי הטור וכך כתוב ב**סדר גיטין**.

ופסק **השו"ע** (קכו, ד) כדעת הטור, שבימים תמיד יש להקדים את המועט, **והרמ"א** בסעיף הבא פסק את זה אף הוא. ועוד כתב **הרמ"א** בשם הב"י שאם שינה את הסדר – כשר.

<u>כתיבת המילה ימים והמילה ירח</u>

לדעת **הגהות מרדכי** יש לכתוב: שני ימים, עשרה ימים אבל אחד עשר יום, עשרים יום. **והב"י** העיד שיש שנהגו לכתוב אחד עשר יום, שלושה עשר יום אבל עשרים ימים, עשרים וארבעה ימים.

ולדעת **מהרי"ו** בכל מקרה, אפילו מעל 20, יש לכתוב יום ולא ימים, וכך משמע מ**הכל בו**. ומהרי"ו כתב שאם כתב "ימים" יש לפסול את הגט אם לא מדובר בשעת הדחק. וסיים **הב"י** שכל השינויים הללו לא מעכבים.

והרמ"א (קכו, ד) פסק שיש לומר "שלושה ימים" אבל "אחד עשר יום", ואם כתב "ימים" אין לפסול אם הגט ניתן או מדובר בשעת דחק.

והח"מ ציין שאם כתב "ימים" זה לא פוסל, והביא את עדות הב"י שכתב אחרת. **והפת"ש** כתב בשם שו"ת **גבורת אנשים** שאם החסיר את המילה "ימים" לגמרי אין לפסול, מפני שבתנ"ך מצאנו דוגמאות רבות לכך. כנגדו, בשו"ת **מהר"ם כץ** נטה להחמיר בזה כל עוד המספור הוא עד ארבע, מפני שאז אם יכתוב "בשלשה לחודש" אפשר לחשוב שהוא מתכוון לשבועות ולא לימים.

ומשמע מ**השו"ע** לאורך הסימן שיש לכתוב "בירח פלוני". וכתב **הפת"ש** שבדיעבד יש להכשיר אם כתב את המילה "בחודש פלוני".

2. כתיבת שמות החודשים

<u>שמות חודשים שונים</u>

באשר לחודש כיסלו, כתב **תרוה"ד** שהסתפקו האם לכתוב כסלו או כיסלו, ולכן היו שנמנעו לתת גיטין בחודש זה, והכריע לכתוב כסלו.

והב"י העיר שבגלל שבתנ"ך המילה כסלו כתובה חסרה בסמוך למשפטים בעברית – יש לכתוב אותה חסרה, למרות שכאשר היא כתובה בארמית כותבים אותה מלא.

והד"מ כתב בשם **הסדר גיטין** שיש לכתוב ניסן מלא, אייר בשני י', סיון מלא, תמוז מלא, אלול מלא, תשרי מלא, מר חשון בו' אחד וכסלו חסר י'. ובשו"ת **מהרי"ל** הביא בשם **ר' הלל** שהיה נמנע לתת גט בחודש אייר בגלל זה, וכתב **הד"מ** שגם מהרי"ל דרש לתת שני גיטין בגלל זה.

ופסק **הרמ"א** (קכו, ז) שיש לכתוב ניסן מלא, אייר בשני י', ואם כתב איר בי' אחת יש לפסול את הגט, פרט לשעת הדחק. ועוד הזכיר שיש נמנעים לתת גט בחודש אייר, אבל בשעת הדחק אפשר לתת ולכתוב בשני י'.

עוד כתב סיון מלא י', תמוז מלא ו', אלול מלא ו', תשרי בי' אחת, מר חשון בו' אחת וכסלו חסר י'.

והח"מ הוסיף בשם **תרוה"ד** שאם נתנו גט בחודש אייר וכתבו בי' אחת, אם לא עבר זמן רב מהנתינה צריך לתת שוב, בתנאי שלא יצא לעז על בית הדין.

ועוד כתב **הח"מ** שאם כתב כיסלו מלא יש להכשירו, מפני שלמדנו לעיל (קכו, א) שאם כתב מקצת הגט בארמית ומקצת בעברית – כשר.

וכתב בספר **גט פשוט** (הובא ב**פת"ש**) כמה הערות. א. אם לא כתב את שמות החודשים שעלו מבבל אלא ירח א, ירח ב וכו' – כשר, מפני שזה המניין שכתוב בתורה. ב. אם כתב לירח מנחם – כשר, כי כולם יודעים שהכוונה לחודש אב. ג. אם כתב חשון ולא מר חשון – כשר. ד. הסתפק אם כאשר כתב מר חשון במילים נפרדות יש להכשיר, וגם אם נאמר שזה כשר, יש להסתפק האם כאשר כתב בשתי שורות האם הוא כשר.

ובספר **תורת גיטין** (הובא ב**פת"ש**) התפלא מדוע הרמ"א פסל לכתחילה במקרה שכתב איר בי' אחת, שהרי כתב **הב"ש** שאם השמיט אות שלא משנה את המשמעות (כגון שכתב שי ולא ששי או ביעי ולא רביעי) – הגט כשר. והוא הציע לומר שפסלו אותו כדי שלא יבואו לחשוב שאפשר להבא לכתוב בצורה כזו.

<u>אדר ראשון ושני</u>

באשר לחודש מעובר, מובא בגמרא שיש מחלוקת בזה (נדרים סג, א):

> אדר הראשון - כותב אדר הראשון, אדר שני - כותב אדר סתם, דברי ר"מ; ר' יהודה אומר: אדר הראשון - כותב סתם, אדר שני - כותב תיניין.

אם כן, לדעת ר' מאיר אדר הראשון נקרא אדר ראשון, ואדר שני נקרא אדר סתם, ולדעת ר' יהודה אדר ראשון נקרא אדר סתם, ואדר שני נקרא אדר שני. ופסקו הפוסקים (**רא"ש**; **ר"ן**; **טור**; **מרדכי**) כשיטת ר' יהודה. לאור זאת כתב **הר"ן** שמי שנמצא באדר השני וכתב אדר סתם – השטר פסול כי הקדים את זמנו, כי סתם אדר הוא אדר הראשון.

אולם **הרמב"ם** (להבנת **הב"י**) פסק כשיטת ר' מאיר, ולכן אדר סתם הוא אדר שני. ו**הד"מ** כתב שיש ללכת אחרי המנהג, ואם שינה ממנו הרי הוא פסול לכתחילה, אלא אם כן נישאת לאחר. והוסיף שכאשר כותבים "אדר הראשון" יש לכתוב עם ו' מלאה.

ופסק **השו"ע** (קכו, ז) שבאדר ראשון יש לכתוב "אדר ראשון", ובאדר שני יש לכתוב "אדר שני". ו**הרמ"א** פסק כדעת הרא"ש שרק אם כתב באדר הראשון אדר סתם – כשר, ואם כתב כך באדר שני – פסול. ועוד כתב הרמ"א שיש לכתוב "ראשון" מלא.

ו**הח"מ** כתב שיש מי שכתב "אדר הראשון", "אדר השני" בתוספת ה' הידיעה. ו**הב"ח** תמה על פסק הרמ"א, אם הרמב"ם פסק הפוך. ו**הח"מ** האריך להוכיח מפוסקים רבים שפסקו כשיטת ר' יהודה ולדעתו גם הרמב"ם פסק כמותו, והיתה לו גרסה אחרת בגמרא.

ו**הב"ש** כתב שגם לדעת הרמב"ם אין בגט הזה איסור תורה, שהרי לשיטתו הגט מייצג תאריך מאוחר מהאמת (כאשר כתב אדר סתם משמע השני למרות שבפועל גרש בראשון), וגט מאוחר כשר מהתורה לרוב הפוסקים. זו הסיבה שהשו"ע לא חשש לדעתו כאן (במקומות אחרים הנוגעים לאיסור תורה הוא הזכיר אותו).

ה. כתיבת השנים

1. לשון נקבה

כתב **הטור** בשם כמה ראשונים שיש לכתוב את מניין השנים בלשון נקבה, ולכן אומרים חמשת אלפים ואחת\ושתים\ושלש\וארבע\עשרים ושלש וכו', ובו ספרת היחידות בלשון נקבה. וכך פסק **השו"ע** (קכו, ה). ו**הרמ"א** כתב שאם כתב לשון זכר במקום נקבה – כשר, ומשמע שהוא הדין להיפך.

ו**הב"ש** כתב שמשמע שהגט כשר אפילו הוא עוד לא ניתן ואפילו לא מדובר בשעת הדחק.

והח"מ ו**הב"ש** כתבו שיש להסתפק אם כתב "אחת" במקום "אחד" או להיפך, האם זה פוסל. ו**התורת גיטין** (הובא ב**פת"ש**) כתב שכל טעות בכתיבת הזמן שלא משנה את המשמעות ואין לטעות בזמנו של הגט – לא פוסלת.

2. מניין – מהקטן או מהגדול

כזכור, מצאנו בזה שלוש דעות. לדעת **הסמ"ק והגהות מרדכי** עד 20 הקטן קודם (ארבעה עשר), ומעל 20 הגדול קודם במניין הימים (עשרים ושלשה) והשנים (חמשת אלפים שבע מאות ושמנים), בדומה לנהוג בימינו.

לדעת **הכל בו** תמיד המניין המועט קודם, בין בימים (שלשה עשר וגם אחד ועשרים) ובין בשנים (שלש וארבעים שבע מאות וחמשת אלפים).

ולדעת **הטור** בימים יש להקדים תמיד את המניין המועט (שלושה עשר וגם שלשה ועשרים), ובשנים מעל 20 יש להקדים את המרובה (חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושלש).

ו**הב"י** כתב שאין קפידא בדבר ולא נורא אם שינה את הסדר, וכך כתבו **מהרי"ו** ו**מהר"י מינץ**. ו**הד"מ** כתב שנהגו כדברי הטור וכך כתוב ב**סדר גיטין**.

וכתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שבדיעבד אם כתבו בצורה אחרת אין לפסול, אם הגט עוד לא נכתב.

ופסק **השו"ע** (קכו, ה) כדעת הטור, ולכן במניין השנים תמיד יקדים את המספר הגדול.

ו**הרמ"א** פסק בשם הב"י שאם שינה את הסדר – כשר.

ו**הפת"ש** הביא בשם **הפר"ח** שיש לכתוב "חמשים" עם י' אחת, ובשם **הפנים מאירות** שיש לכתוב "שמנים" חסר. הסיבה לשני אלו כי כך כתוב ברוב המקומות במסורה, וכך יש לעשות בשאר הספקות.

שאלות מבחנים

תמוז תשע"ד

שאלה י. *כתובה

באר מושגים דלהלן ובאר אלו מהם מעכבים את הנישואין : [אין צורך לציין מקורות]

א. נדוניה.
ב. נכסי צאן ברזל.
ג. נכסי מלוג.
ד. עיקר כתובה.
ה. תוספת כתובה.

חשון תשע"ה

שאלה ח. *החופה

השב בקצרה: [דין מנומק ללא מקורות]

א. באיזה שלב בחופה יחתמו העדים על הכתובה? והאם זה לעיכובא? נמק!
ב. כתובה - שהתגלתה כפסולה, האם יש לערוך החופה בשנית?
ג. קידושין - שהתבררו כפסולים, האם יש לערוך כתובה בשנית?
ד. ההתחייבויות בכתובה - האם חלים אף בלא מעשה קניין?

תשרי תשע"ו

שאלה י. קנין בחופה:

האם חייבים לעשות קניין עם החתן על התחייבויותיו בחופה? נמק!

תשרי תשע"ו

שאלה ו. תחליף לטבעת ולכתובה:

כיצד ינהג מסדר קידושין כשבשעת החופה התברר :

א. שהחתן שכח את טבעת הנישואים בבית?
ב. התקלקלה הכתובה ואי אפשר להשיג אחרת?

תשרי תשע"ו

שאלה ה. נוסח הכתובה:

מהם ההבדלים בין כתובה כפי מנהג אשכנז לכתובה כמנהג ספרד?

ניסן תשע"ו

שאלה ט. ***מסדר הקידושין [השב בקצרה]**

א. כמסדר קידושין האם מחובתך לטעום מכוס האירוסין או מכוס הנישואין? נמק!

ב. כתוב תאריך זה: "יום ה' לי אדר א' תשע"י" הקפד על לשון זכר/נקיבה, כתיב מלא/חסר.

ג. מסדר קידושין המקבל משכורת מהרבנות, האם יש לפסול עדותו מדין עדות בשכר ומדוע?

ד. כיצד תנהג בנישואי נידה?

ה. כתובה הנערכת ביום, כשהחופה נעשית בלילה, כיצד תנהג לגבי: מעשה הקניין, חתימת העדים, ציון התאריך?

ו. הקרובים למסדר הקידושין, האם כשרים לשמש כעדים לקידושין?

ניסן תשע"ז

13. נוסח הכתובה

על אלו דגשים בנוסח הכתובה תקפיד, כשלפניך חתן הנוהג כמנהג ספרד/אשכנז?

תשרי תשע"ח

5. כתיבת הכתובה

כיצד תכתוב תואר הכלה במקרים דלהלן: [נמק בקצרה]

א. גרושה. ב. אלמנה. ג. רווקה בעולה. ד. מחזיר גרושתו. ה. התגרשה ואח"כ נתאלמנה. ו. יתומה מאב.

תשרי תשע"ח

3. תחליף לכתובה

לאחר החתונה בשעת לילה מאוחרת, התברר כי הכתובה אבדה האם מותר לחתן להתייחד עם כלתו על סמך:

א. שעבוד מטלטלין או קרקע. ב. התחייבות בעדים. ג. ערב קבלן. ד. מסירת משכון.

אב תשע"ח

13. תשלום הכתובה

א. זוג שהתחתנו בירושלים ומנהג המקום לכתוב כתובה סך עשרים אלף דולר ארה"ב, והחתן אמר למסדר קידושין לכתוב עשרת אלפים דולר ארה"ב, והכלה ומשפחתה לא שמו לב לשינוי, כמה תקבל אם תתאלמן או תתגרש?

ב. זוג שהבעל גר בירושלים והאשה מאירופה איזה סכום כתובה יתן לה כמנהג ירושלים או כמנהג אירופה?

ג. סיכמו לגור שנתיים בירושלים ואח"כ באירופה והחתונה היתה בירושלים, ונתגרשו תוך זמן של השנתיים או אח"כ כמה יתן?

אב תשע"ח

6. מחלה על כתובתה

א. אשה שמחלה לבעלה כתובתה בע"פ או בכתב האם מועיל ופטור מהכתובה או לא. כשמגרשה מיד או ממשיך לדור עמה.
ב. ובאופן שחוזר וכותב לה האם יכתוב לה הסכום כמאז לבתולה מאתיים או כעכשיו שהיא כבר בעולה ויכתוב לה רק מנה.
ג. והאם יכתוב שוב תוספת כמו בכתובה הראשונה.
ד. באופן שהמחילה לא הועילה, האם צריך לחזור ולכתוב לה או לסמוך על הכתובה הראשונה.
ה. כשכותב לה שוב מאיזה זמן יכתוב לה?

ניסן תשע"ט

12. כתיבת הגט
א. באיזה כתב כותבים הגט לכתחילה ובדיעבד ובאיזה לשון.
ב. כתב חלק מהגט בכתב מרובע כמו שלנו וחלק בכתב אשורית, מה הדין מעיקר הדין ומה נהגו.
ג. הסופר הקבוע שיודע לכתוב בארמית, ממהר, האם מותר לכתוב חלק בארמית וחלק בלשון הקודש.
ד. האם דיני הכתיבה הנ"ל הוא גם על העדים או שהם יחתמו איך שהם רגילים ואף בכתב אנגלית.
ה. כשאין סופר היודע ארמית ואין ברירה, מה יכתבו, בעברית כתב מרובע או עברית כתב עגול.

ניסן תשע"ט

8. תאריכים בגט
א. האם כותבים גט בר"ח (כשר"ח רק יום אחד) לכתחילה ומה הטעם.
ב. כשצריך ליתן בר"ח איך יכתבו למעשה.
ג. כשר"ח שני ימים האם יכתבו גט, ובאיזה יום יותר חמור.